MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 2204/2025/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação nas 180ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos temas pautados para deliberação na 180ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 18/06/2025, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 11/06/2025, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX/MPO nº 2, de 3 de abril de 2025. A referida manifestação está restrita aos aspectos referentes a pleitos de entes subnacionais. Da pauta desta reunião não constaram pleitos de novas operações de estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (SEI 50659112), foi convocada a 43ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 50697140 e 50754297), para a análise técnica dos pleitos para nova operação de crédito a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 43ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.002371/2025-35, no dia 05/06/2025 (SEI 51270192), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponibilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; existência de ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias oferecidas à União; custo efetivo em patamares aceitáveis, quando aplicável; e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.002371/2025-35.

4. A partir das manifestações técnicas ocorridas na 43ª Reunião do GTEM (SEI 51270192 e SEI 51255175), bem como dos demais documentos constantes do processo 17944.002371/2025-35, será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos da Resolução Normativa COFIEX 1/2024. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX descritas no parágrafo 1 desta Nota Técnica. Assim, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos e temas adicionais pautados para deliberação na 189ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta (SEI 50697140):

PLEITOS GERAIS

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleitos 1, do estado de São Paulo junto ao BIRD; 2, do estado de Segipe junto ao BIRD; 3, do estado do Maranhão junto ao BID e à AFD; 4, do estado do Piauí junto ao BIRD; 5, do município de Blumenau - SC junto ao BID; 6, do município de Camaragibe - PE junto à CAF; 7, do município de Joinville - SC junto ao Fundo OPEP e ao FONPLATA; 8, do município de Niterói - RJ junto ao BID; e 9, do município de Salvador - BA junto ao BID.

PLEITOS FISCAIS (Profisco, Pró-Gestão e similares)

Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 28, inc. I, "g" da Resolução Normativa nº 1/2024, tendo em vista que o ente está inadimplente em relação aos contratos de refinanciamento e programas relacionados: pleito 3, do estado do Amapá junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e tendo em vista, ainda, tratar-se de operação no âmbito do Profisco ou do Pró-Gestão, dispensadas, portanto, do requisito de o ente possuir capacidade de pagamento elegível, além de não consumirem espaço fiscal: pleitos 1, do estado de Pernambuco junto ao BID; e 2 do estado de Sergipe junto ao BIRD.

PLEITOS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS

Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 28, inc. I, "g" da Resolução Normativa nº 1/2024, tendo em vista que o ente está inadimplente em relação aos contratos de refinanciamento e programas relacionados, e por violar o espaço fiscal disponível: pleito 1, do estado do Amapá junto à CAF;

Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 28, inc. I, "g" da Resolução Normativa nº 1/2024, tendo em vista que o pleito viola o espaço fiscal disponível: pleito 2, do estado do Espírito Santo junto ao BIRD;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleitos 3, do estado do Pará junto ao BIRD; 4, do município de Joinville - SC junto à AFD; 5, do município de Palmas - TO junto à CAF.

PLEITOS DE PPP

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e

encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleitos 1, do estado de São Paulo junto ao BIRD.

PLEITOS DE REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e tendo em vista, ainda, tratar-se de operação destinada a reestruturação de dívidas previamente garantidas pela União, dispensadas, portanto, do requisito de o ente possuir capacidade de pagamento elegível, além de não consumirem espaço fiscal: pleito fiscal 1, do estado da Bahia junto ao BIRD; 2, do município de Fortaleza - CE junto ao BIRD; e 3, do município de Manaus - AM junto ao BIRD.

PLEITOS - OPERAÇÕES EM REAIS

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e tendo em vista, ainda, tratar-se de operação no âmbito do Profisco, dispensadas, portanto, do requisito de o ente possuir capacidade de pagamento elegível, além de não consumirem espaço fiscal: pleito 1, do estado de São Paulo junto ao BID;

Sem óbices à aprovação, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que não há ações judiciais que impeçam a execução de contragarantias; que o custo efetivo, quando sua análise é aplicável, encontra-se em patamares aceitáveis; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleitos 2, do estado de São Paulo junto ao BID; 3, do estado do Pará junto ao BID; 4, do estado do Piauí junto ao BID; 5, do município de Palmas - TO junto ao BID.

5. Após a conclusão das manifestações da referida reunião do GTEM, a Secretaria Executiva da COFIEX enviou aos membros atualização da pauta da 180ª Reunião (SEI 51278040 e 51278314). Foram realizadas duas alterações em relação à pauta original:

a. Transferência do pleito do estado do Pará relativo ao "Projeto Segurança Alimentar, Sociobioeconomia e Conservação de Florestas da Agricultura Familiar e das Comunidades Tradicionais no Estado do Pará" do sublimite de pleitos ambientais e climáticos para o sublimite geral de subnacionais;

b. Inclusão do Item "5 - Outros assuntos", para tratar de pleito de cancelamento total de contrapartida formulado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), relativo ao "Projeto de Linha de Crédito para Resiliência Urbana no Sul do Brasil", em execução.

6. Tendo em vista que, do ponto de vista das análises realizadas pela STN que resultaram nas manifestações contidas na Ata da 43ª Reunião do GTEM (SEI 51270192), não haveria qualquer implicação da transferência entre sublimites descrita no item "a" do parágrafo 5 acima, entende-se não haver necessidade de realizar nova reunião do GTEM para que seja realizada retificação da manifestação do referido Grupo

Técnico.

7. Quanto ao tema descrito no item "b" do parágrafo 5 desta Nota Técnica, trata-se de pedido realizado originalmente pelo BRDE junto Grupo Técnico (GTEC) da COFIEX, tratado na 347ª reunião do GTEC Execução, a respeito da qual a STN manifestou-se por meio da Nota Técnica 1868/2025/MF (SEI 51278644), no sentido de que o tema deveria ser tratado em reunião da COFIEX, por meio de pleito de alteração da Resolução autorizativa do projeto. O referido projeto foi aprovado pela COFIEX em sua 142ª Reunião, com a emissão da Resolução COFIEX 15/2020 (SEI 51278756). Tendo em vista que o cancelamento da contrapartida não afeta as análises realizadas pela STN à época da aprovação original do pleito pela COFIEX, e, ainda, que inexiste requisito de contrapartida mínima para operações de crédito de estatais não dependentes controladas por entes subnacionais com garantia da União, tanto na Resolução Normativa COFIEX 1/2024 (SEI 51278776), vigente atualmente, quanto na Resolução COFIEX 3/2019 (SEI 51278792), vigente à época da aprovação original, não se vislumbra óbice, do ponto de vista da STN, à aprovação do pleito do BRDE contido no item "5 - Outros assuntos" da pauta atualizada da 180ª Reunião da COFIEX (SEI 51278314).

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

Auditor(a) Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente

Gerente da GEPEX

De acordo. À consideração do(a) Coordenador(a)-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a) da COPEX

De acordo. À consideração do(a) Subsecretário(a) de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente

Coordenador(a)-Geral da COPEM

De acordo. À consideração do(a) Secretário(a) do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente

Subsecretário(a) da SURIN/STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente

Secretário(a) do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Silva de Sousa**, **Gerente**, em 06/06/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Checchia**, **Auditor(a) Federal de Finanças e Controle**, em 06/06/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Renato da Motta Andrade Neto**, **Coordenador(a)-Geral**, em 06/06/2025, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 09/06/2025, às 07:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ceron de Oliveira**, **Secretário(a)**, em 09/06/2025, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51294327** e o código CRC **40C0401B**.

Referência: Processo nº 17944.002371/2025-35. SEI nº 51294327